TRADUCTION LIBRE DE L'ARABE — NON ASSERMENTÉE — établie pour la partie civile à des fins de compréhension.
Seul l'original en langue arabe fait foi. Une traduction par un traducteur-interprète expert peut être produite sur demande.

Pièce P15 — Arrêt de la chambre criminelle d'appel de Rabat, 21/03/2019

Royaume du Maroc — Cour d'appel de Rabat — Chambre criminelle d'appel · Dossier n° 51-2019-2612 · Arrêt n° 227 · 9 pages photographiées, copie ordinaire.
Important : la page portant le dispositif (« Par ces motifs ») ne figure pas parmi les photographies ; la peine exacte prononcée en appel doit être établie par une copie complète de l'arrêt.
Les pages 3 à 8 reprennent, dans des termes presque identiques, l'exposé des faits et des auditions du jugement de première instance (pièce P14, pages 2 à 5) : elles sont résumées ci-dessous, avec les seules différences relevées.

Page 1

AU NOM DE SA MAJESTÉ LE ROI ET CONFORMÉMENT À LA LOI

En date du 21-3-2019, la chambre criminelle d'appel, Hay Riad, Rabat, a tenu une audience publique dans la salle des audiences ordinaires consacrée à l'examen des affaires criminelles qui lui sont soumises, la formation étant composée des mêmes magistrats qui ont débattu de l'affaire, Messieurs :

— Me Abdelaziz Lazhari, président ;
— Me Hassan Ahardan, conseiller ;
— Me Mohamed Bellaz, conseiller ;
— Me Kaoutar Farram, conseillère ;
— Me Brahim Adli, conseiller ;
— en présence de Me Ahmed El Madeb, représentant le ministère public ;
— avec l'assistance de M. Saïd Dakkali, greffier.

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre : Monsieur le Procureur général du Roi près cette juridiction, d'une part ;

Et le nommé : Tarik El Mansouri, fils d'Abdelkrim ben Ali, marocain [sic], né le 10/06/1972 en Algérie, de sa mère Dalila bent Ahmed, divorcé, père de quatre enfants, gérant de société, titulaire du passeport n° 13AY93732 délivré par les autorités françaises ;

Page 2

poursuivi pour avoir commis, dans le ressort de cette juridiction et depuis un temps non couvert par la prescription criminelle : le vol qualifié, l'attaque nocturne du domicile d'autrui, la destruction de biens d'autrui causant des dommages matériels, et les coups et blessures, faits prévus par les articles 509, 441, 608 et 400 du code pénal ;

assisté de **Me Boutallagh et Me Jarssifi, avocats au barreau de Rabat** ; d'autre part.

LES FAITS

Sur l'appel interjeté par le prévenu, et par la défense de la partie civile, le 3-5-11-2018 [sic — date telle qu'imprimée], contre la décision rendue par la chambre criminelle de première instance de la Cour d'appel de Rabat le 29-11-2018 dans le dossier n° 610-2610-2018, ayant statué : sur l'action publique, en déclarant le prévenu coupable des faits reprochés et en le condamnant à trois (3) ans d'emprisonnement ferme, avec les dépens et la contrainte au minimum.

L'affaire a été soumise à cette chambre pour l'examen dudit recours ; le dossier a été inscrit à plusieurs audiences, la dernière étant celle du 21-3-2019, au cours de laquelle le prévenu a été extrait en état de détention ;

se sont présentés pour lui Me Boutallagh en personne et en substitution de Me Jarssifi ; et Me El Ayoubi Yassine pour la partie civile.

Après vérification de son identité, conforme aux mentions du procès-verbal de la police judiciaire, et notification des poursuites engagées contre lui et de l'objet de son appel, **il a répondu qu'il avait ouvert la porte de l'appartement de manière régulière, avec les clés et en présence du syndic de l'immeuble, et qu'il avait transporté certaines affaires qui étaient la propriété de son père, afin de repeindre l'appartement, et qu'il n'avait frappé personne**.

Interrogé, il a répondu qu'il avait transporté un lit et quelques affaires qui lui conviennent [ou : qui lui appartiennent — lecture incertaine].

La parole a été donnée à Me El Ayoubi Yassine pour la partie civile, qui a discuté des circonstances de l'affaire et requis la condamnation et, sur l'action civile, l'augmentation de l'indemnité conformément à ses deux mémoires.

La parole a été donnée au représentant du ministère public, qui a requis la confirmation.

Page 3

La parole a été donnée à la défense qui, après avoir exposé les circonstances de l'affaire et les avoir discutées en fait et en droit, **a affirmé que la décision de première instance était sévère**, ajoutant que **son client rendait visite à son père dans l'appartement litigieux pendant sa maladie**, et que son client est entré dans l'appartement de bonne foi ; elle a sollicité, à titre principal, l'acquittement et, à titre subsidiaire, les circonstances atténuantes.

Il a été décidé de clore les débats et de mettre l'affaire en délibéré pour le prononcé de l'arrêt à la fin de l'audience, par la même formation qui a débattu de l'affaire et délibéré.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Vu le dahir du 3-10-2002 n° 1-02-255 portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, et les articles 400-401-409-410-411-412 et 417-418-420-442-457 de la même loi, ainsi que les textes de la poursuite.

En la forme : attendu que l'appel a été formé dans le délai légal par qui a qualité et intérêt, il est recevable en la forme.

Au fond : il ressort des procès-verbaux de la police judiciaire n° 1519 du 09/05/2017 établi par la sûreté de Rabat, et n° 202 du 23/02/2018 et n° 591 du 03/03/2018 établis par la brigade de gendarmerie d'Al Menzeh, que la nommée Imane El Mansouri a porté plainte contre le prévenu Tarik Mansouri. […]

Pages 3 (fin) à 8 — Rappel des faits et des auditions

[Ces pages reproduisent, dans les mêmes termes, l'exposé des faits du jugement de première instance (pièce P14, pages 2 à 5) : déclarations d'Imane El Mansouri sur l'appartement « Riad Al Andalous, immeuble 38, 2e étage, n° 4 » ; audition d'Ayoub ben Abdallah (le paragraphe est dupliqué page 4) ; audition du syndic de la résidence Prestigia Riad Al Andalous et mention de « l'appartement 38 » ; audition de l'intermédiaire Abdelkrim Laouina ; audition de Tarik El Mansouri (entrée au Maroc le 07/04/2017, décès du père indiqué au « 14/02/2017 », information de la société Prestigia sur deux biens dont l'un vendu, une villa à Hay Al Menzeh et deux villas à Harhoura) ; saisie à Bouznika ; plainte d'Amal El Byad du 23/02/2018 ; déclarations d'Imane El Mansouri sur la nuit du 28/02/2018 ; constatations à la villa d'Al Bassatine Al Menzeh ; déclarations de Tarik El Mansouri qualifiant les plaintes de malveillantes et rappelant sa plainte pour empoisonnement « toujours pendante devant la Cour d'appel de Rabat » ; auditions à l'instruction ; déclarations des parties civiles ; témoignage de Youssef Kamoun.]

Différences relevées par rapport au jugement :

— page 5 : le prévenu a vidé l'appartement « afin de le réaménager et d'y habiter de nouveau, **considérant qu'il était la propriété de son père**, et qu'il conserve toujours les affaires dans la ville de Bouznika » ;

— page 6 : le 22/02/2018, le prévenu s'est rendu « à **l'une des villas laissées par son père défunt** » (عمد … إلى إحدى الفيلات التي تركها والده المرحوم), et non à une villa appartenant à l'épouse de son père ;

— page 8 : selon Amal El Byad, sa fille Imane « a rencontré le nommé Tarik El Mansouri, qui se considère comme son frère, en France » [lecture du passage : « الذي يعتبر أخوها بالديار الفرنسية »], et un litige les a opposés au sujet de l'appartement.

Page 9 — Motivation

Attendu que l'affaire a été soumise à la chambre criminelle d'appel sur l'appel susvisé ;

attendu qu'il est apparu à cette juridiction, au cours du délibéré et dans les limites de ce qui a été débattu devant elle en appel, que la chambre criminelle de première instance a exposé dans sa décision les faits de l'affaire et le résultat de l'enquête, et l'a motivée de manière suffisante, tant en fait qu'en droit, et qu'elle a respecté à cet égard les prescriptions de l'article 365 du code de procédure pénale, ce qui conduit cette chambre à **confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a statué, en adoptant ses motifs quant à la culpabilité** ;

attendu que la chambre a délibéré sur l'octroi ou non de circonstances atténuantes au prévenu et a décidé de les lui accorder, considérant que la peine prévue pour les faits établis à son encontre est sévère au regard de la gravité des faits commis et du degré de criminalité du prévenu, et de descendre en dessous de la peine prévue pour le crime poursuivi, jusqu'au minimum légal ;

attendu que la cour a estimé que **la peine était sévère** (العقوبة جاءت قاسية), eu égard à la situation sociale du prévenu, ce qui conduit cette chambre à **la réduire** au niveau approprié, **en assortissant une partie de la peine du sursis, en raison de l'absence d'antécédents selon les pièces du dossier** (لانعدام سوابقه حسب مستندات الملف) ;

attendu qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge du prévenu ;

attendu que la chambre a estimé devoir fixer la contrainte par corps au minimum.

[Fin de la page 9. La page suivante, portant le dispositif et les signatures, n'a pas été photographiée.]

***Observations de la partie civile (hors traduction)** :*
1. La cour d'appel confirme la culpabilité mais juge elle-même la peine « sévère », la réduit et en assortit une partie du sursis « en raison de l'absence d'antécédents ». Le quantum exact de la peine d'appel doit être établi (copie intégrale à demander au greffe de la Cour d'appel de Rabat). Le certificat de non-pourvoi du 25/06/2019 (pièce P16) atteste que cet arrêt est définitif.
2. Devant la cour, la défense indique que Tarik Mansouri rendait visite à son père dans cet appartement pendant sa maladie, et Tarik Mansouri déclare avoir ouvert la porte avec les clés, en présence du syndic.
3. L'arrêt qualifie la villa d'Al Menzeh de villa « laissée par son père défunt », ce qui rejoint le certificat de propriété du TF 38/49876 (pièce P09) et contredit la mention du jugement de première instance (« villa appartenant à l'épouse de son père »).

Traduction établie le 13/10/2026 avec assistance d'un outil d'intelligence artificielle, relue sur les photographies d'origine. [sic] signale une mention reproduite telle quelle ; les crochets signalent des lectures incertaines, des résumés ou des éléments non textuels.